

0002969-67.2016.8.26.0635

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Augusto Antonini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEONARDO EDUARDO PINHEIRO ALVES

VISTOS, etc.

LEONARDO EDUARDO PINHEIRO ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 11 de março de 2.016, por volta das 17:30 horas, na Rua Padre Orlando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

0002969-67.2016.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0002969-67.2016.8.26.0635 - Controle nº 708/16

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEONARDO EDUARDO PINHEIRO ALVES

VISTOS, etc.

LEONARDO EDUARDO PINHEIRO ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 11 de março de 2.016, por volta das 17:30 horas, na Rua Padre Orlando Nogueira, nº 20, Vila Jacuí, nesta capital, guardava e mantinha em depósito, a consumo de terceiros, 84 (oitenta e quatro) pedras de crack, 43 (quarenta e três) pinos de cocaína e 18 (dezoito) invólucros de maconha, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O benefício da liberdade provisória foi concedido ao réu em 12 de março de 2.016 (fls. 56).

A denúncia foi recebida e o réu citado. Apresentou defesa preliminar por meio de defensora pública.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e decretada a revelia do réu.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi postulado pelas partes.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça e o Dr. Defensor Público pugnaram pela absolvição, com fundamento na insuficiência de provas.

É o relatório. DECIDO.

A ação é improcedente.

O réu não apresentou sua versão sobre os fatos em juízo, pois se tornou revel.

E as demais provas produzidas mostraram-se insuficientes a embasar um decreto condenatório.

Com efeito, os policiais militares Márcio Izidio de Farias e Thiago Furlani Camargo não mais se recordavam dos fatos narrados na denúncia em razão do tempo transcorrido desde a data em que ocorreram.

E diante do vago relato feito pelas testemunhas de acusação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como em respeito ao disposto no art. 155 do CPP, segundo o qual é vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o decreto absolutório se impõe.

Assim, embora a materialidade do delito esteja comprovada pelo Exame Químico Toxicológico de fls. 78/80, que atestou consistirem os objetos apreendidos em "Cocaína" e "Tetrahydrocannabinol", a prova da autoria mostrou-se insuficiente a embasar um decreto condenatório de forma segura, devendo prevalecer na espécie o consagrado princípio in dubio pro reo, principalmente para que não se incorra no risco de se levar ao cárcere pessoa inocente.

Nesse sentido o entendimento manifestado pelo próprio Ministério Público em alegações finais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de ABSOLVER LEONARDO EDUARDO PINHEIRO ALVES, Rg. nº 48.592.899/SSP-SP, filho de Antonio Eduardo Alves e Maria Aparecida Pinheiro da Silva, da imputação de se encontrar incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de setembro de 2.022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito